Droit de la concurrence

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-14

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les règles qui protègent le fonctionnement concurrentiel des marchés : méthode du marché pertinent, ententes anticoncurrentielles, abus de position dominante, contrôle des concentrations, cadre communautaire UEMOA présenté par les fonctions de la Commission, concurrence déloyale et parasitisme, autorités et sanctions en catégories, et convergence avec la protection du consommateur. Tous les marchés, parts et montants sont des données d'école de dossiers fictifs, étiquetés et revérifiés ; aucun seuil ni plafond n'est affirmé comme une règle.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les fondements du droit de la concurrence
• Leçon 2 — Les ententes anticoncurrentielles
• Leçon 3 — L'abus de position dominante
• Leçon 4 — Le contrôle des concentrations : principes
• Leçon 5 — Le cadre communautaire UEMOA de la concurrence : présentation
• Leçon 6 — La concurrence déloyale et le parasitisme
• Leçon 7 — Les autorités de concurrence et les sanctions
• Leçon 8 — Concurrence et protection du consommateur
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Pourquoi le droit s'intéresse-t-il à la concurrence ? Parce qu'un marché où les entreprises se font réellement concurrence tend à offrir des prix plus justes, une qualité meilleure et un choix plus large, tandis qu'un marché verrouillé — par un accord secret entre rivaux, par un opérateur qui écrase les autres ou par des pratiques déloyales — fait payer le consommateur et étouffe les entreprises honnêtes. Le droit de la concurrence ne protège pas telle ou telle entreprise : il protège le fonctionnement du marché lui-même, c'est-à-dire le jeu, pas les joueurs.

Ce cours enseigne d'abord une méthode : avant de juger une pratique, il faut délimiter le terrain sur lequel elle produit ses effets — c'est le marché pertinent. Il présente ensuite les trois grandes familles de contrôles : les ententes entre entreprises, les abus d'une position dominante et les concentrations qui créent ou renforcent un pouvoir de marché. Il situe ces règles dans le cadre communautaire de l'UEMOA, où la Commission joue un rôle central décrit ici par ses fonctions, et il les relie à la concurrence déloyale et à la protection du consommateur, déjà rencontrées dans DRO-L2-20.

Avertissement de méthode, valable pour tout le cours : tous les marchés, toutes les parts et tous les montants sont fictifs et étiquetés « données d'école ». Le droit de la concurrence travaille avec des analyses économiques fines et des textes précis : aucun seuil de part de marché, aucun plafond d'amende ne sont affirmés ici comme des règles, car ces éléments relèvent des textes communautaires et nationaux en

vigueur, à consulter dans leur version à jour, et de l'appréciation des autorités saisies.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer les fondements du droit de la concurrence et appliquer la méthode du marché pertinent à un dossier fictif.
- Identifier une entente anticoncurrentielle et l'analyser avec la grille objet / effet, en distinguant indices et preuves.
- Expliquer pourquoi la dominance n'est pas interdite mais son abus l'est, et tester une pratique d'exclusion sur un marché fictif.
- Décrire le contrôle des concentrations comme une analyse en mécanismes : pouvoir de marché, barrières, gains d'efficacité, engagements.
- Présenter le cadre communautaire UEMOA par les fonctions de la Commission et l'articulation avec les structures nationales.
- Distinguer concurrence déloyale et parasitisme, et qualifier des faits sobres en catégories sans reproduire de propos dénigrants.
- Décrire le rôle des autorités de concurrence et les catégories de sanctions, sans plafond ni barème affirmés.
- Relier concurrence et protection du consommateur sur un même fait fictif, en mobilisant DRO-L2-20.

Leçon 1 — Les fondements du droit de la concurrence

Le droit de la concurrence part d'une idée simple : la rivalité entre entreprises indépendantes est un bien collectif. Quand plusieurs vendeurs se disputent la même clientèle, chacun est poussé à baisser ses prix, améliorer ses produits et innover ; quand la rivalité disparaît, le prix devient une rente. Ce droit ne punit donc pas la réussite : une entreprise peut grandir, devenir la plus forte de son marché et y être félicitée. Ce qu'il surveille, ce sont les comportements qui suppriment la rivalité elle-même : s'entendre au lieu de se concurrencer, exclure au lieu de convaincre, tromper au lieu de séduire.

On distingue traditionnellement deux branches complémentaires. Le droit des pratiques anticoncurrentielles réprime les comportements : ententes entre entreprises et abus d'une position dominante. Le contrôle des concentrations est préventif : il examine, avant ou après leur réalisation selon les cadres applicables, les fusions et acquisitions qui changent durablement la structure du marché. À ces deux branches s'ajoutent, en marge, la concurrence déloyale — une faute civile entre opérateurs — et la protection du consommateur, qui sanctionne les pratiques trompeuses : ce cours les articule sans les confondre.

Toute analyse commence par une question de méthode : sur quel marché la pratique produit-elle ses effets ? C'est la notion de marché pertinent, qui se construit en deux dimensions : le marché de produits — les offres que les clients considèrent comme substituables, c'est-à-dire interchangeables au point de changer de fournisseur si le

prix augmente sensiblement — et le marché géographique — la zone où les conditions de concurrence sont comparables. Définir le marché trop largement dilue le pouvoir d'une entreprise ; le définir trop étroitement le gonfle artificiellement. C'est un raisonnement par tests — substituabilité, réactions des clients, contraintes des offreurs — jamais une étiquette posée au hasard.

L'essentiel
Le droit de la concurrence protège le fonctionnement du marché, pas les concurrents : il réprime les comportements qui suppriment la rivalité (ententes, abus) et contrôle préventivement les concentrations. Toute analyse commence par la délimitation du marché pertinent : produits substituables + zone géographique comparable.

Exemple — Définir un marché pertinent : les jus en sachet de la commune fictive de Zambougou (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — données d'école, parts inventées et bouclées

Produit testé : le jus de fruits en sachet prêt à boire,
vendu dans les boutiques de la commune fictive de Zambougou.

Étape 1 — Substituabilité (côté demande)
· Le jus en bouteille plastique est-il un substitut ?
Prix très différent, usage plutôt festif : substitution faible.
· L'eau en sachet ? Elle désaltère mais ne remplace pas
le produit « jus » aux yeux des acheteurs : substitution faible.
· Les jus en sachet des autres marques ? Échange immédiat
si le prix de l'une augmente : substitution forte.
→ Marché de produits retenu : les jus en sachet prêts à boire.

Étape 2 — Zone géographique
Les sachets se transportent mal loin et se vendent au détail
local : marché retenu = la commune et ses abords immédiats.

Étape 3 — Parts de marché (données d'école, total = 100 %)
Kankou Jus ....... 34 %
Fouta Fresh ...... 26 %
Sahel Délices .... 18 %
Baobab Drinks .... 12 %
Petits vendeurs .. 10 %
TOTAL ............ 100 %

Lecture : les trois premiers opérateurs détiennent ensemble
34 + 26 + 18 = 78 % du marché d'école. Aucune part, prise
isolément, ne « prouve » quoi que ce soit : c'est le point de
départ d'une analyse, jamais sa conclusion.
```

À retenir

- Le droit de la concurrence protège le jeu concurrentiel, pas les joueurs : réussir et dominer n'est pas une faute.
- Marché pertinent = produits substituables × zone géographique où les conditions de concurrence sont comparables.

• Une part de marché est une donnée d'analyse, jamais un verdict : elle se combine avec les barrières, la demande et la durée.

Exercice

Dans la commune fictive de Zambougou, un étudiant affirme : « Le marché pertinent du pain, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, donc la boulangerie du quartier n'a aucun pouvoir de marché. » Critique ce raisonnement en appliquant la méthode de la leçon : produits substituables et zone géographique. Propose une délimitation plus sérieuse pour le pain frais vendu au détail.

✔ Corrigé

Le raisonnement confond l'espace des échanges possibles et l'espace de la concurrence réelle. Côté produits : le pain frais du matin n'est pas substituable, pour l'acheteur quotidien, ni au pain industriel emballé venu de loin ni aux galettes préparées à domicile — les usages et les prix diffèrent. Côté géographique : personne ne traverse une région pour acheter son pain frais ; les boulangeries qui se font réellement concurrence sont celles du quartier et des quartiers voisins accessibles à pied ou en transport court. Le marché pertinent du pain frais au détail est donc local — de l'ordre du quartier élargi. Sur ce marché resserré, une boulangerie seule, ou deux qui s'entendent, disposent d'un pouvoir réel sur les prix. La leçon de méthode : plus le produit est périssable et l'achat fréquent, plus le marché géographique est étroit — c'est le test de substituabilité qui décide, pas la taille du continent. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les ententes anticoncurrentielles

Une entente est un accord ou une pratique concertée entre entreprises indépendantes qui fausse le jeu de la concurrence : au lieu de décider chacune de leur côté, elles coordonnent leur comportement. On distingue les ententes horizontales — entre concurrents du même niveau, par exemple trois producteurs qui alignent leurs prix — et les ententes verticales — entre partenaires de niveaux différents, par exemple un fournisseur qui impose à ses distributeurs un prix de revente. Les formes graves sont connues : fixation concertée des prix, répartition des marchés ou des clients, limitation des volumes, coordination des réponses aux appels d'offres. Leur point commun : elles remplacent l'incertitude de la rivalité par la certitude d'un partage.

L'analyse suit une grille en deux temps. Premier temps : la pratique a-t-elle un objet anticoncurrentiel, c'est-à-dire une finalité qui, par nature, restreint la concurrence — fixer les prix entre rivaux n'a guère d'autre explication ? Deuxième temps, si l'objet n'est pas en lui-même restrictif : quels sont ses effets réels ou probables sur le marché — prix, volumes, choix, innovation ? La preuve est souvent indirecte : l'entente se cache, on la reconstitue par un faisceau d'indices — parallélisme des prix inexpliqué par les coûts, échanges d'informations sensibles entre concurrents, stabilité anormale des parts. Mais l'indice n'est pas la preuve : une hausse parallèle peut aussi s'expliquer par un choc commun, comme l'augmentation du prix d'une matière première partagée.

Tout accord entre entreprises n'est pourtant pas condamnable : certaines coopérations produisent des gains d'efficacité — mise en commun d'une plateforme logistique, recherche conjointe — dont les consommateurs peuvent profiter. Les cadres de concurrence prévoient donc des mécanismes d'appréciation et d'exemption, qui s'analysent au cas par cas : gains démontrés, profit partagé avec les clients, restrictions indispensables, concurrence résiduelle suffisante. Enfin, la détection repose beaucoup sur la clémence : le mécanisme par lequel une entreprise qui révèle une entente et coopère peut voir sa sanction réduite ou écartée selon les cadres applicables — un outil d'enquête, qui déstabilise la confiance entre complices.

L'essentiel
Entente = coordination entre entreprises indépendantes qui remplace la rivalité par un partage. Analyse en deux temps : objet anticoncurrentiel, sinon effets sur le marché. La preuve se construit par faisceau d'indices, en éliminant les explications innocentes ; les coopérations efficaces peuvent être appréciées différemment, et la clémence aide à détecter.

Exemple — Dossier fictif d'entente sur les jus en sachet (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — Zambougou, marché d'école de la leçon 1

Les faits observés (données d'école)
· Kankou Jus, Fouta Fresh et Sahel Délices — ensemble 78 %
du marché d'école — vendent leur sachet au même prix,
passé, la même semaine, de 250 F à 300 F (données d'école).
· Leurs volumes mensuels : 40 000 + 35 000 + 25 000
= 100 000 sachets.
· Préjudice mensuel estimé pour les acheteurs :
100 000 sachets × 50 F de hausse = 5 000 000 F (école).

Indices classés
FORTS : hausses simultanées et identiques alors que les
structures de coûts des trois producteurs diffèrent ;
parts restées parfaitement stables malgré la hausse.
À VÉRIFIER : échanges éventuels d'informations entre les
trois (réunions professionnelles, messages, intermédiaires).
EXPLICATION INNOCENTE À ÉLIMINER : une hausse commune du
prix du sucre ou des sachets plastiques ? Si le coût commun
n'a augmenté que de quelques francs, il n'explique pas
une hausse coordonnée de 50 F.

Analyse objet / effet
Si la coordination sur les prix est établie, son objet est
anticoncurrentiel : rivaux qui fixent ensemble le prix ne se
font plus concurrence. L'effet chiffré ci-dessus mesure
l'enjeu, il ne remplace pas la preuve de la coordination.

Conclusion d'école : parallélisme + absence d'explication par
les coûts + indices de contact = faisceau sérieux, à soumettre
à l'autorité compétente (leçon 7). La clémence peut inciter
l'un des trois à révéler l'accord.
```

À retenir

• Horizontale (entre rivaux) ou verticale (entre niveaux différents) : l'entente coordonne ce qui devrait être décidé seul.

• Grille d'analyse : objet anticoncurrentiel d'abord, effets sur le marché ensuite ; l'effet chiffré ne prouve pas la coordination.

• Parallélisme des prix ≠ entente : il faut éliminer les explications innocentes (choc de coût commun) et réunir un faisceau d'indices.

Exercice

Deux boulangeries fictives d'un même quartier augmentent leur pain de 25 F le même jour. L'une d'elles explique : « La farine a augmenté chez notre fournisseur commun, nous n'avions pas le choix. » Un consommateur crie à l'entente. En appliquant la grille de la leçon, dis quelles vérifications il faut mener avant de conclure, et ce qui ferait basculer l'analyse dans un sens ou dans l'autre.

✔ Corrigé

Le parallélisme, seul, ne suffit pas : les deux boulangeries partagent le même fournisseur de farine, donc un même choc de coût — explication innocente plausible d'une hausse simultanée. Vérifications à mener : l'ampleur du choc (la hausse de la farine justifie-t-elle 25 F par pain, ou beaucoup moins ?) ; la chronologie (les hausses suivent-elles la facture du fournisseur, ou la précèdent-elles ?) ; le comportement des autres boulangeries achetant la même farine (ont-elles aussi augmenté, et du même montant ?) ; les indices de contact entre les deux boulangers sur les prix futurs ; l'évolution de leurs marges. Si la hausse épouse le choc de coût chez tous les acheteurs de la même farine, l'explication innocente tient et il n'y a pas d'entente démontrée. Si la hausse dépasse largement le choc, si elle est identique au franc près alors que les deux boulangeries ont des coûts différents, ou si des échanges sur les prix sont établis, le faisceau bascule vers la coordination. Le réflexe professionnel : on ne condamne pas une ressemblance, on épuise d'abord les explications rivales. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — L'abus de position dominante

Une position dominante est une situation de puissance économique : une entreprise peut, dans une large mesure, se comporter indépendamment de ses concurrents et de ses clients — augmenter ses prix sans perdre sa clientèle, par exemple. Elle s'apprécie sur le marché pertinent délimité selon la méthode de la leçon 1, en combinant plusieurs indices : la part de marché et sa stabilité dans le temps, l'écart avec le concurrent suivant, les barrières à l'entrée (investissements, réseau, réputation), le pouvoir de négociation des acheteurs. Aucune part, à elle seule, ne constitue un seuil magique : c'est un faisceau, apprécié au cas par cas, jamais un pourcentage gravé dans ce cours.

Le point capital : la dominance n'est pas interdite — elle est souvent le fruit du mérite, d'un meilleur produit ou d'une meilleure organisation. Ce qui est interdit, c'est son abus : utiliser la puissance pour verrouiller le marché au lieu de gagner dans le

marché. Les abus d'exclusion visent les rivaux : vendre durablement en dessous de ses coûts pour éliminer un concurrent puis remonter les prix (prix prédateurs), refuser de fournir un client ou un accès indispensable sans justification, lier la vente d'un produit demandé à l'achat d'un autre (ventes liées), accorder des rabais qui, en pratique, interdisent aux clients de s'approvisionner ailleurs. Les abus d'exploitation visent directement les partenaires : prix excessifs ou conditions inéquitables imposés parce que l'autre n'a pas d'alternative.

L'analyse d'un abus est exigeante, car il faut distinguer la concurrence rude — qui est légale et même souhaitable — de l'exclusion fautive. Pour les prix prédateurs, par exemple, on compare le prix aux coûts de l'entreprise dominante elle-même : vendre sous ses coûts n'a de sens économique que si l'on espère récupérer ensuite, une fois le rival sorti ; mais un prix bas peut aussi refléter une vraie efficacité, qui doit profiter aux consommateurs. Pour chaque pratique, on cherche donc : la capacité d'exclure (la puissance), le mécanisme d'exclusion (comment le rival est-il concrètement empêché de se battre ?) et l'absence de justification objective (efficacité, qualité, sécurité). C'est ce tri qui protège à la fois les consommateurs et les entreprises efficaces.

L'essentiel
Dominante n'est pas une faute : c'est l'abus qui est interdit. Abus d'exclusion (prix prédateurs, refus de vente, ventes liées, rabais d'éviction) ou d'exploitation (prix excessifs, conditions inéquitables). L'analyse compare la pratique aux coûts et aux justifications de l'entreprise, pour ne pas confondre concurrence rude — légale — et exclusion fautive.

Exemple — Dossier fictif de dominance : l'eau en bouteille « Eau de Zambara » (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — marché d'école de l'eau en bouteille,
zone fictive desservie par un seul réseau de distribution froid

Étape 1 — Puissance (faisceau d'indices, données d'école)
· Eau de Zambara : 62 % du marché d'école, stable.
· Concurrent suivant : 15 % — écart considérable.
· Barrières : captage, usine d'embouteillage et réseau
frigorifique coûteux à dupliquer ; les détaillants
dépendent de son camion froid pour être livrés.
→ Puissance forte et durable : position dominante plausible.

Étape 2 — Pratique n°1 : prix prédateur ?
· Coût complet d'école d'une bouteille : 120 F.
· Prix pratiqué dans les quartiers où un nouveau rival
vient d'entrer : 90 F, soit 30 F sous le coût.
· Volumes concernés : 200 000 bouteilles (données d'école).
· Perte assumée : 200 000 × 30 F = 6 000 000 F (école).
Test : vendre sous ses coûts, de façon ciblée sur la zone
du rival, n'est rentable que si le rival sort et si les
prix remontent ensuite (récupération). À vérifier : durée,
ciblage géographique, documents internes, effet de sortie.

Étape 3 — Pratique n°2 : vente liée ?
Les détaillants ne peuvent obtenir l'eau qu'en acceptant
aussi les gobelets de la même entreprise, plus chers que
ceux du marché. Test : le produit liant est demandé et
dominant ; le produit lié est distinct ; la contrainte
ferme le marché des gobelets aux autres fournisseurs.

Conclusion d'école : dominance plausible ; les deux pratiques
présentent un mécanisme d'exclusion identifiable, sans
justification objective apparente. Analyse à poursuivre par
l'autorité ; la concurrence rude (meilleur prix durable au-
dessus des coûts) resterait, elle, parfaitement légale.
```

À retenir

- Dominance = puissance durable d'agir indépendamment des rivaux et des clients ; elle s'établit par un faisceau d'indices, jamais par une part isolée.
- Seul l'abus est interdit : exclure (prédation, refus, liens, rabais d'éviction) ou exploiter (prix excessifs, conditions inéquitables).
- Test du prix prédateur : prix comparé aux coûts de l'entreprise elle-même + ciblage + perspective de récupération après la sortie du rival.

Exercice

Une entreprise fictive, leader d'école de son marché avec une part confortable, lance une promotion : ses prix baissent fortement pendant un mois, mais restent supérieurs à ses coûts, et la promotion est annoncée à tous les clients de toutes les zones. Un petit concurrent, moins efficace, perd des ventes et dénonce un « prix prédateur ». Analyse la situation et conclus.

✔ Corrigé
La dénonciation ne résiste pas à l'analyse. Premier test, le prix : il reste supérieur aux coûts de l'entreprise dominante — or la prédation suppose un sacrifice, vendre à perte pour exclure ; un prix bas mais rentable est précisément ce que la concurrence doit produire, et les consommateurs en profitent immédiatement. Deuxième test, le ciblage : la promotion est générale, annoncée à tous, limitée dans le temps comme une opération commerciale classique — rien du dispositif ciblé sur la zone d'un rival décrit dans la leçon. Troisième test, la récupération : sans prix sous les coûts, il n'y a pas de perte à récupérer. Le vrai perdant de l'histoire est un concurrent moins efficace, et le droit de la concurrence ne protège pas les concurrents inefficaces contre les prix bas : il protège le processus concurrentiel. Conclusion : concurrence rude mais légale ; le petit concurrent devra répondre par ses coûts, sa qualité ou sa différenciation, non par une plainte. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le contrôle des concentrations : principes

Une concentration est une opération qui modifie durablement le contrôle d'une entreprise : fusion de deux sociétés, prise de contrôle par acquisition de parts ou d'actifs, création d'une entreprise commune autonome. Contrairement aux ententes et aux abus, qui sanctionnent des comportements, le contrôle des concentrations raisonne en structure : il demande ce que le marché deviendra après l'opération. Deux entreprises moyennes qui fusionnent peuvent créer un ensemble capable de concurrencer le leader — effet favorable ; deux des trois seuls opérateurs d'un marché qui fusionnent créent un pouvoir de marché difficile à contester — effet préoccupant.

Le mécanisme d'analyse se déroule en étapes. D'abord, délimiter le marché pertinent et mesurer la structure avant et après : parts des parties, part combinée, nombre d'opérateurs restants, écart avec les suivants. Ensuite, chercher les effets : effets unilatéraux (la nouvelle entité peut-elle augmenter ses prix sans craindre la réaction des clients ?) et effets coordonnés (le marché resserré facilite-t-il les ententes tacites entre les survivants ?). Enfin, examiner les contrepoids : barrières à l'entrée (un nouvel opérateur peut-il venir contester ?), puissance des acheteurs, et gains d'efficacité invoqués par les parties — baisse des coûts, meilleure distribution — à condition qu'ils soient vérifiables, propres à l'opération et qu'une partie en revienne aux clients.

Le contrôle n'est pas une machine à interdire : ses issues forment une gradation. L'opération peut être acceptée telle quelle lorsqu'elle ne dégrade pas la concurrence ; elle peut être acceptée avec des engagements proposés par les parties — par exemple céder une marque ou une usine à un repreneur viable, ou garantir l'accès de tiers à un réseau — lorsque ces remèdes suppriment le problème identifié ; elle n'est refusée que si le pouvoir créé est durable et sans remède possible. Selon les cadres applicables, l'examen intervient avant la réalisation (notification préalable) ou peut donner lieu à un contrôle a posteriori : ce cours décrit la logique d'analyse, commune aux deux, sans affirmer les seuils de notification, qui relèvent des textes en vigueur.

L'essentiel
Concentration = changement durable de contrôle (fusion, acquisition, entreprise commune). Analyse en structure : marché pertinent, parts avant/après, effets unilatéraux et coordonnés, contrepoids (entrées, acheteurs, efficacités vérifiables). Issues graduées : acceptation, acceptation avec engagements (cessions, accès), refus en dernier recours.

Exemple — Dossier fictif de concentration : fusion Fouta Fresh + Sahel Délices (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — marché d'école des jus en sachet (leçon 1)

Étape 1 — Structure avant / après
Avant : Kankou 34 % · Fouta Fresh 26 % · Sahel 18 %
Baobab 12 % · petits vendeurs 10 % (total 100 %)
Projet : Fouta Fresh + Sahel Délices = 26 + 18 = 44 %
Après : entité fusionnée 44 % · Kankou 34 % · Baobab 12 %
petits vendeurs 10 % (total 100 %)
Le marché passe de trois opérateurs significatifs à deux
acteurs de taille comparable qui se partagent 78 %.

Étape 2 — Effets possibles
Unilatéraux : les deux marques étaient des substituts
proches ; leur propriétaire commun n'a plus intérêt à
les laisser se faire concurrence sur les prix.
Coordonnés : à deux acteurs dominants, la surveillance
réciproque devient facile et les hausses parallèles
plus stables (risque, non certitude).

Étape 3 — Contrepoids examinés
Entrées : produire un jus est simple, mais accéder au
réseau de distribution froid est le vrai verrou.
Acheteurs : boutiques petites et dispersées, faible
pouvoir de négociation.
Efficacités alléguées : mutualiser les camions frigorifiques
— à vérifier (devis d'école) et à partager avec les prix.

Étape 4 — Engagements proposés (d'école)
· Céder la marque Sahel Délices et son atelier à un
repreneur indépendant viable (restaure un troisième pôle).
· Ouvrir le réseau froid, à des conditions transparentes,
aux petits producteurs pendant une période d'école.

Conclusion d'école : sans engagements, l'opération crée un
risque sérieux ; avec la cession, la structure à trois pôles
est restaurée et l'opération devient acceptable.
```

À retenir

- Le contrôle des concentrations juge une structure future, pas un comportement passé : parts avant/après, puis effets, puis contrepoids.
- Effets unilatéraux (pouvoir propre de la nouvelle entité) et effets coordonnés (marché resserré plus facile à coordonner) sont deux risques distincts.

• Les engagements — cessions d'actifs, accès garantis — peuvent réparer une opération ; le refus est le dernier recours, pas le réflexe.

Exercice

Deux petites entreprises fictives d'un marché d'école très éclaté — la première détient 6 % des parts, la seconde 4 %, et il existe une vingtaine d'autres opérateurs — décident de fusionner. Un élu local s'inquiète : « Toute fusion réduit le nombre d'entreprises, il faut l'interdire. » Réponds-lui en appliquant la grille d'analyse de la leçon.

✔ Corrigé

L'inquiétude part d'une mauvaise grille : le contrôle des concentrations ne compte pas les entreprises, il mesure le pouvoir de marché. Structure : l'entité fusionnée détiendrait 6 + 4 = 10 % d'un marché où subsistent une vingtaine d'opérateurs — aucun pouvoir de hausser les prix sans perdre ses clients au profit des autres. Effets unilatéraux : faibles, les clients gardent de nombreuses alternatives proches. Effets coordonnés : un marché éclaté entre vingt acteurs est le plus difficile à coordonner, la fusion n'y change rien. Contrepoids : si les deux entreprises mutualisent leurs achats ou leur distribution, les gains d'efficacité sont plausibles et peuvent même créer un challenger plus solide face aux plus gros opérateurs — un effet pro-concurrentiel. Conclusion d'école : l'opération est acceptable sans engagements ; interdire toute fusion reviendrait à interdire aux petites entreprises de grandir, c'est-à-dire à protéger les gros. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le cadre communautaire UEMOA de la concurrence : présentation

Au Mali, le droit de la concurrence ne vit pas seulement dans les textes nationaux : il s'inscrit dans un cadre communautaire, celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l'une des ambitions est de faire fonctionner un marché commun entre ses États membres. Le raisonnement est le suivant : si chaque État appliquait des règles différentes, une entente couvrant plusieurs pays échapperait à toute autorité, ou serait jugée huit fois différemment. Le cadre communautaire — des règlements de l'Union consacrés aux pratiques anticoncurrentielles et aux procédures, nommés ici en général comme les textes publiés par la Commission, à consulter dans leur version à jour sur le site officiel de l'Union (uemoa.int) — pose donc des règles communes pour les pratiques qui affectent les échanges entre États membres.

Au centre de ce cadre se trouve la Commission de l'UEMOA, décrite ici par ses fonctions. Fonction d'instruction : elle peut être saisie par un État membre, une entreprise ou agir d'initiative ; elle enquête, demande des informations, entend les entreprises. Fonction de décision : elle statue sur les ententes et les abus de dimension communautaire et peut ordonner des mesures et prononcer des sanctions selon les catégories prévues par les textes. Fonction de coopération : elle travaille avec les structures nationales de concurrence des États membres, qui connaissent le

terrain, relaient les plaintes et traitent les dossiers de dimension purement nationale. Fonction de proposition et de pédagogie : elle élabore les textes, publie des lignes directrices et forme les acteurs. Le contrôle juridictionnel de ses décisions relève de la Cour de justice de l'Union, juge de la légalité des actes communautaires.

L'articulation entre l'Union et les États suit une logique de dimension. Une pratique qui affecte le commerce entre plusieurs États membres — entente entre producteurs de deux pays de l'Union, abus d'un opérateur régional — relève du niveau communautaire et de la Commission. Une pratique strictement locale — déloyauté entre deux boutiques d'une même ville, litige commercial ordinaire — relève des structures et des juges nationaux. À côté, la CEDEAO développe sa propre architecture régionale de la concurrence, en cours de construction institutionnelle, qui vise une échelle encore plus large. Pour le praticien, le premier réflexe est donc un réflexe de routage : quelle est la dimension géographique réelle de la pratique ? C'est elle qui désigne l'autorité pertinente, avant même le fond du dossier.

L'essentiel
Le cadre UEMOA pose des règles communes pour les pratiques qui affectent les échanges entre États membres. La Commission instruit, décide, coopère avec les structures nationales et propose les textes ; la Cour de justice de l'Union contrôle ses décisions. Le routage d'un dossier dépend d'abord de sa dimension : communautaire ou strictement nationale. La CEDEAO construit en parallèle une architecture à plus grande échelle.

Exemple — Cartographie UEMOA par fonctions : router trois dossiers fictifs (données d'école)

```
CARTOGRAPHIE FICTIVE — routage par la dimension du dossier

Dossier A — Entente soupçonnée entre producteurs de jus
de deux États membres différents, prix alignés sur les
marchés des deux pays.
Dimension : échanges entre États affectés.
→ Niveau communautaire : saisine de la Commission
(instruction, coopération des structures nationales
des deux États pour les vérifications de terrain).

Dossier B — Deux boutiques rivales d'une même commune
fictive malienne ; l'une accuse l'autre de dénigrement
entre commerçants du quartier.
Dimension : strictement locale, aucun échange entre
États membres affecté.
→ Niveau national : juge national et, selon son rôle,
structure nationale de concurrence ; la concurrence
déloyale relève d'abord du juge civil (leçon 6).

Dossier C — Un opérateur présent dans plusieurs États
membres refuse de livrer les distributeurs qui vendent
aussi les produits d'un concurrent d'un autre État membre.
Dimension : pratique d'un acteur régional, effets
transfrontaliers sur les approvisionnements.
→ Niveau communautaire : Commission saisie du volet
abus ; les distributeurs lésés conservent leurs actions
en réparation devant leurs juges nationaux.

Règle de routage retenue : on ne choisit pas son autorité
par préférence, on la déduit de la géographie des effets.
Le fond (entente ? abus ?) ne se discute qu'après.
```

À retenir

- Cadre UEMOA : règles communes pour les pratiques affectant les échanges entre États membres ; textes publiés par la Commission, à consulter à jour sur uemoa.int.
- Commission de l'UEMOA : instruire, décider, coopérer avec les structures nationales, proposer ; Cour de justice de l'Union : contrôler la légalité.
- Premier réflexe du praticien : router le dossier selon la dimension géographique de ses effets, avant de discuter le fond.

Exercice

Une entreprise fictive malienne de négoce s'indigne : « La Commission de l'UEMOA veut instruire l'entente que nous aurions conclue avec nos partenaires de deux pays voisins ; ce dossier est malien, il doit rester chez le juge malien. » Apprécie cet argument au regard de l'articulation Union / États présentée dans la leçon.

✔ Corrigé
L'argument confond le lieu de naissance du dossier et la dimension de ses effets. Si l'entente alléguée coordonne des partenaires situés dans plusieurs États membres et aligne les prix sur les marchés de ces États, ses effets dépassent le territoire malien : les consommateurs des pays voisins la subissent, et aucune autorité nationale ne peut, à elle seule, instruire des faits situés chez ses voisins ni imposer une décision cohérente à l'échelle des trois marchés. C'est précisément pour ces pratiques que le cadre communautaire attribue l'instruction et la décision à la Commission, qui coopère avec les structures nationales — dont celle du Mali — pour les vérifications de terrain. Le juge malien n'est pas pour autant dessaisi de tout : les victimes de l'entente gardent leurs actions en réparation devant les juridictions nationales, et les pratiques strictement locales restent nationales. Conclusion : le routage se déduit de la géographie des effets, pas du passeport des entreprises. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La concurrence déloyale et le parasitisme

À côté des pratiques anticoncurrentielles, qui protègent le marché, la concurrence déloyale protège les opérateurs contre les comportements fautifs de leurs concurrents : c'est une action civile, fondée sur la responsabilité pour faute, que l'entreprise victime exerce devant le juge pour obtenir la cessation du comportement et la réparation de son préjudice. Elle suppose classiquement trois éléments : une faute de déloyauté, un préjudice, et un lien entre les deux. La liberté du commerce reste le principe — copier ce qui n'est pas protégé, vendre moins cher, ouvrir en face du concurrent sont des actes de concurrence licites ; la faute commence lorsque l'on franchit la ligne de la loyauté des moyens employés.

La pratique regroupe les faits en grandes catégories, qui servent de grille de qualification. La confusion : imiter les signes distinctifs d'un concurrent — nom, emballage, présentation — au point que la clientèle s'y trompe et achète l'un en croyant acheter l'autre. Le dénigrement : répandre sur un concurrent ou ses produits des informations fausses ou malveillantes pour détourner sa clientèle — ce cours le décrit comme une catégorie, sans jamais reproduire de propos dénigrants. La désorganisation : débaucher massivement le personnel clé d'un rival, ou détourner sa clientèle par des manœuvres, pour détruire son organisation plutôt que le battre sur l'offre. L'imitation servile des produits ou de la présentation, lorsqu'elle crée une confusion, rejoint la première catégorie.

Le parasitisme est une figure voisine mais autonome : il consiste à se placer dans le sillage d'une entreprise pour profiter, sans en supporter les coûts, de ses efforts, de ses investissements ou de sa notoriété — par exemple lancer un produit qui épouse systématiquement l'univers créé par un opérateur connu, en économisant toute la dépense de création et de réputation. Sa spécificité tient en deux points : il peut exister sans confusion de la clientèle, et même sans rapport de concurrence directe entre les deux entreprises, dès lors que l'une capte indûment la valeur économique

créée par l'autre. La frontière reste délicate : s'inspirer d'une idée qui circule est libre ; se dispenser de tout effort en vivant sur celui d'autrui ne l'est pas. Le juge tranche au cas par cas, en pesant l'ampleur de l'emprunt et la réalité de l'investissement parasité.

L'essentiel
Concurrence déloyale = faute civile entre opérateurs (confusion, dénigrement, désorganisation, imitation fautive), réparée par le juge : cessation + dommages. Parasitisme = capter sans effort la valeur créée par autrui ; il peut exister sans confusion et même sans concurrence directe. La liberté de copier ce qui n'est pas protégé et de vendre moins cher demeure le principe.

Exemple — Dossier fictif de déloyauté : « Fouta Frais » copie « Fouta Fresh » (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — Zambougou, jus en sachet (leçons 1 et 2)

Faits (décrits en catégories, données d'école)
Fouta Fresh a construit, par des années de présence, une
reconnaissance locale : sachet orange, bande verte,
slogan court imprimé en blanc.
Un nouvel opérateur lance « Fouta Frais » : nom quasi
identique, sachet orange, bande verte, slogan voisin.
Des boutiquiers rapportent que des clients demandent
« le Fouta » et reçoivent l'un pour l'autre.

Qualification en catégories
CONFUSION : reprise combinée du nom, des couleurs et de
la présentation — c'est l'ensemble qui crée le risque
de méprise, pas un élément isolé (la couleur orange,
seule, resterait libre).
PARASITISME (à titre subsidiaire) : le nouvel entrant
économise la construction d'une image et capte la
notoriété créée par l'autre, sans investissement
comparable en réputation.
PAS de dénigrement allégué : aucun propos en cause.

Préjudice estimé (données d'école)
Ventes détournées estimées : 15 000 sachets
15 000 × 250 F (prix d'école) = 3 750 000 F de chiffre
d'affaires perdu — estimation à démontrer, pas un tarif.

Réparation raisonnée
Cessation : changement de nom et d'habillage, écoulement
encadré du stock trompeur.
Réparation pécuniaire : à hauteur du préjudice démontré
(ventes détournées, atteinte à l'image), apprécié par
le juge national saisi — action civile, pas d'amende
d'autorité : ce n'est pas une pratique anticoncurrentielle.
```

À retenir

- Trois éléments à établir : faute de déloyauté, préjudice, lien de causalité — devant le juge civil, à l'initiative de la victime.

• Grille de qualification : confusion, dénigrement, désorganisation, imitation fautive ; c'est souvent la combinaison des signes qui crée la faute.

• Parasitisme : vivre sur la valeur créée par autrui sans en payer les coûts ; ni confusion ni concurrence directe ne sont indispensables.

Exercice

Un commerçant fictif ouvre une boutique juste en face d'un concurrent prospère, vend les mêmes produits licites, moins chers, et affiche : « Ici, les vrais prix. » Le concurrent crie à la concurrence déloyale. Qualifie précisément ce qui, dans ces faits, relève de la concurrence libre, et ce qui pourrait, le cas échéant, franchir la ligne de la déloyauté.

✔ Corrigé

Ouvrir en face du concurrent est un acte de concurrence libre : la proximité géographique n'est pas une faute, et nul n'a de droit acquis sur une clientèle. Vendre les mêmes produits moins chers est également libre — c'est la définition même de la concurrence par les prix, qui profite aux consommateurs. L'enseigne « Ici, les vrais prix » est une vantardise commerciale générale : elle ne désigne ni ne dénigre nommément le concurrent, et appartient au registre admis de la promotion. La ligne serait franchie si les faits changeaient : des affirmations fausses sur les produits du voisin (origine, qualité, hygiène) relèveraient du dénigrement ; une présentation copiée créant la méprise relèverait de la confusion ; le débauchage systématique de son personnel clé, de la désorganisation. Conclusion : en l'état, aucune faute de déloyauté n'est caractérisée — il faut le rappeler aux étudiants : la concurrence déloyale sanctionne des moyens, jamais le simple fait de concurrencer avec succès. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les autorités de concurrence et les sanctions

Une règle sans gardien reste un vœu : les autorités de concurrence sont les organes chargés d'appliquer les règles des leçons précédentes. Leur architecture varie selon les cadres — autorité administrative indépendante au niveau national, Commission de l'UEMOA au niveau communautaire pour les pratiques affectant les échanges entre États membres — mais leurs fonctions se ressemblent. Fonction d'enquête et d'instruction : recevoir les plaintes, s'auto-saisir, demander des informations aux entreprises, procéder à des vérifications selon les pouvoirs prévus par les textes, et instruire le dossier de façon contradictoire — les entreprises mises en cause connaissent les griefs et peuvent se défendre. Fonction de décision : statuer au terme d'une procédure qui sépare, autant que possible, ceux qui instruisent de ceux qui décident. Fonction de plaidoyer : rendre des avis, publier des lignes directrices, expliquer les règles aux entreprises — la pédagogie fait partie de la régulation.

Les décisions d'une autorité forment une gradation. Elle peut classer le dossier si la pratique n'est pas établie, ou accepter les engagements proposés par les entreprises lorsque ceux-ci suppriment le problème de concurrence sans qu'il soit besoin de sanctionner. Lorsqu'une infraction est établie, elle peut prononcer des injonctions —

cesser la pratique, modifier un comportement — et des sanctions pécuniaires. Celles-ci se fixent au cas par cas, en fonction de critères généraux discutés dans les textes et les pratiques décisionnelles : la gravité des faits, leur durée, l'importance du dommage à l'économie, la situation de l'entreprise. Ce cours ne retient délibérément aucun plafond ni aucun pourcentage : ces paramètres appartiennent aux textes en vigueur, et les affirmer de mémoire serait une faute professionnelle. À côté de la sanction publique, les victimes conservent leurs actions en réparation devant les juges, et la publicité de la décision joue elle-même un rôle dissuasif.

La procédure protège aussi les entreprises : droits de la défense, accès au dossier, délais pour répondre, décision motivée, et recours devant une juridiction de contrôle — la Cour de justice de l'UEMOA pour les décisions de la Commission, les juridictions nationales selon les cadres pour les autres autorités. Deux mécanismes méritent l'attention. La clémence, déjà rencontrée : l'entreprise qui révèle une entente secrète et coopère utilement peut bénéficier d'un traitement favorable — c'est l'arme principale contre des accords qui, par nature, ne laissent pas de plainte spontanée. Et la transaction ou les procédures simplifiées, lorsqu'elles existent : l'entreprise qui ne conteste pas les faits peut obtenir une issue négociée plus rapide. L'ensemble compose un équilibre : fermeté sur les pratiques graves, proportionnalité sur les sanctions, sécurité juridique sur la procédure.

L'essentiel
Les autorités enquêtent, instruisent contradictoirement, décident et expliquent. Gradation des issues : classement, engagements acceptés, injonctions, sanctions pécuniaires fixées au cas par cas selon la gravité, la durée et le dommage — sans plafond affirmé dans ce cours. Garanties : droits de la défense, décision motivée, recours. Clémence et procédures négociées complètent la boîte à outils.

Exemple — Dossier fictif d'autorité : de la plainte à la décision (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — suite du dossier d'entente (leçon 2)

Étapes relatives de la procédure (mécanismes)
1. Saisine : des distributeurs signalent les hausses
parallèles ; l'autorité ouvre une instruction.
2. Enquête : demandes d'information aux trois producteurs
(prix, coûts, volumes), vérifications autorisées.
3. Tournant : l'un des trois sollicite la clémence,
révèle la coordination et fournit des éléments
que l'enquête seule n'aurait pas obtenus.
4. Griefs : notification écrite aux entreprises, accès
au dossier, réponses et audition contradictoire.
5. Décision motivée : coordination établie sur les prix.

Mesures et sanctions — en catégories (dossier fictif)
· Injonction : cesser immédiatement la coordination,
déterminer les prix de façon indépendante.
· Sanction pécuniaire : amende prononcée dans ce dossier
fictif à hauteur de 9 000 000 F — donnée inventée du
dossier d'école, présentée comme un fait du dossier
et NON comme un barème ou un plafond.
· Éléments d'appréciation discutés : gravité (prix d'un
produit courant), durée d'école retenue de 6 mois,
préjudice mensuel estimé de 5 000 000 F, soit
5 000 000 × 6 = 30 000 000 F de surcoût cumulé (école) ;
coopération du demandeur de clémence prise en compte
en sa faveur.
· Publicité de la décision : fonction pédagogique.

Voies ouvertes après la décision
· Recours des entreprises devant la juridiction de
contrôle compétente selon le cadre applicable.
· Actions en réparation des acheteurs lésés devant
leurs juges : la sanction publique ne répare pas
les victimes, elle punit et dissuade.
```

À retenir

- Trois fonctions des autorités : instruire (contradictoirement), décider (en séparant instruction et décision), expliquer (avis et lignes directrices).
- Sanctions graduées et proportionnées : engagements, injonctions, amendes appréciées selon gravité, durée, dommage et situation de l'entreprise.
- Clémence = détection ; recours = garantie ; réparation des victimes = action distincte devant le juge.

Exercice

Une petite entreprise fictive, condamnée dans un dossier d'entente, s'écrie : « L'amende est tombée sans que nous ayons jamais pu nous expliquer : cette autorité fait tout, elle enquête, elle accuse et elle juge. » Réponds à cette critique en décrivant les garanties procédurales prévues dans la leçon, et ce que l'entreprise peut encore faire après la décision.

✔ Corrigé
La critique décrit une procédure qui ne respecterait pas les garanties présentées dans la leçon — et si les faits étaient exacts, la décision serait fragile en recours. En effet, l'instruction doit être contradictoire : les griefs sont notifiés par écrit à l'entreprise, qui accède au dossier, répond par écrit et peut être entendue ; l'autorité doit motiver sa décision, c'est-à-dire exposer les faits, les preuves et le raisonnement qui la fondent, y compris la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité, de la durée et du dommage. L'organisation interne cherche en outre à distinguer les fonctions d'instruction et la formation qui décide. Après la décision, l'entreprise dispose d'un recours devant la juridiction de contrôle compétente, qui peut annuler ou réformer une décision irrégulière ou disproportionnée. Elle pouvait aussi, en amont, coopérer — la clémence et les procédures négociées sont des choix stratégiques à peser tôt avec un conseil. Conclusion : l'autorité concentre des pouvoirs réels, mais elle les exerce dans une procédure contradictoire, motivée et contrôlée — c'est ce qui distingue une sanction d'une punition arbitraire. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Concurrence et protection du consommateur

Le droit de la concurrence et le droit de la consommation, étudié dans DRO-L2-20, se rejoignent par leur finalité — un marché qui fonctionne pour ceux qui y achètent — mais ils n'ont ni le même déclencheur ni le même regard. Le droit de la concurrence raisonne en structure et en comportements entre entreprises : ententes, abus, concentrations. Le droit de la consommation raisonne en pratiques envers le consommateur : information loyale, pratiques trompeuses, clauses abusives, sécurité des produits. Un même fait peut relever des deux : un prix affiché mensonger trompe le consommateur et, dans le même mouvement, vole des clients aux concurrents honnêtes — les deux branches se complètent, l'une répare le marché, l'autre protège l'acheteur.

La transparence des prix est le point de convergence le plus concret. Pour que la concurrence joue, le consommateur doit pouvoir comparer : prix affichés, lisibles, toutes charges comprises dans les conditions prévues par les textes applicables, promotions sincères. Une fausse promotion — prix de référence gonflé pour annoncer un rabais spectaculaire — détruit la comparaison à deux titres : elle induit l'acheteur en erreur sur l'économie réalisée, et elle fausse la concurrence avec le vendeur voisin qui annonce des prix réels. De même, les pratiques qui verrouillent le client — obstacles artificiels au changement de fournisseur, informations essentielles dissimulées — affaiblissent à la fois son pouvoir de choix et la pression concurrentielle sur les entreprises.

Pour l'entreprise, la leçon pratique est une discipline unique : la loyauté de l'offre. Former ses équipes à ne promettre que ce qui est vrai, documenter ses prix de référence, vérifier que chaque promotion repose sur un prix réellement pratiqué auparavant, refuser les coordinations avec les concurrents comme les attaques

déloyales : c'est un même programme de conformité, qui prolonge la gestion des risques rencontrée en BBA-L3-14. Pour le consommateur et ses associations, les voies sont complémentaires : saisir les services et autorités chargés de la consommation pour la pratique trompeuse, alerter l'autorité de concurrence lorsque le fait révèle une coordination ou un abus plus large. Bien router un grief, c'est déjà le faire avancer — le cours se referme sur ce réflexe, qui vaut pour toutes les matières de la filière.

L'essentiel
Concurrence et consommation convergent : un même fait (fausse promotion, prix opaque, client verrouillé) peut tromper l'acheteur et fausser le jeu entre entreprises. La transparence des prix est leur point de rencontre concret. Réflexe final : router chaque grief vers la bonne branche — pratique trompeuse pour la consommation, coordination ou abus pour la concurrence.

Exemple — Dossier fictif convergent : la fausse promotion d'une boutique d'électroménager (données d'école)

```
DOSSIER FICTIF — boutique inventée « Zambara Électro »

Faits (données d'école)
Affiche en vitrine : « — 50 % » sur un réfrigérateur,
prix barré : 1 000 000 F, prix « promo » : 500 000 F.
Or le prix réellement pratiqué par la boutique avant
la promotion était de 600 000 F (données d'école).

Calcul d'école — le rabais réel
Rabais annoncé : 50 % (par rapport au prix barré).
Rabais réel : (600 000 − 500 000) / 600 000 = 100 000 /
600 000 ≈ 16,7 % seulement.
Le prix barré de 1 000 000 F n'a jamais été pratiqué :
il sert uniquement à gonfler l'affiche.

Lecture consommation (DRO-L2-20)
Pratique trompeuse : l'acheteur croit économiser
500 000 F alors qu'il en économise 100 000 ; son
consentement est éclairé par une information fausse.
Voies : services de la consommation, juge, association
de consommateurs ; sanction et cessation de l'affiche.

Lecture concurrence (ce cours)
La boutique capte la clientèle des concurrents qui
annoncent des prix sincères : avantage obtenu par un
moyen déloyal, pas par une meilleure offre.
Si plusieurs boutiques coordonnaient leurs « promos »,
le dossier basculerait vers l'entente (leçon 2).

Conclusion d'école : un seul fait, deux lectures, deux
routages complémentaires — et une règle d'or pour les
entreprises : n'afficher que des rabais calculés sur des
prix réels, documentés et vérifiables.
```

À retenir

• Même fait, deux regards : la consommation protège l'acheteur trompé, la concurrence sanctionne l'avantage déloyal pris sur les concurrents.

• Une promotion n'est loyale que si son prix de référence a été réellement pratiqué : le rabais se calcule, il ne se décrète pas.

• Router un grief fait partie du métier : pratique trompeuse → consommation ; coordination ou abus → autorité de concurrence.

Exercice

Un opérateur fictif de téléphonie locale affiche : « Appels illimités vers tous les réseaux. » En réalité, selon les conditions écrites en tout petits caractères, l'illimité ne vaut que vers son propre réseau. Analyse ce fait sous les deux lectures de la leçon — consommation et concurrence — et propose le routage des plaintes.

✔ Corrigé

Lecture consommation : l'affiche promet une étendue — tous les réseaux — que les conditions démentent ; l'information essentielle est à la fois contredite et dissimulée dans une présentation qui empêche sa lecture réelle. C'est une pratique trompeuse au sens de DRO-L2-20 : le consentement de l'abonné repose sur une représentation fausse de l'offre, et le routage naturel est celui des services et autorités de la consommation, ainsi que du régulateur sectoriel le cas échéant, pour obtenir la correction de l'offre et la protection des abonnés. Lecture concurrence : les concurrents qui décrivent honnêtement la portée de leurs offres perdent des clients au profit d'une promesse que l'opérateur ne tient pas ; l'avantage est obtenu par un moyen déloyal, non par une meilleure offre — le dossier peut aussi nourrir une action en concurrence déloyale des concurrents lésés. En revanche, il n'y a ni entente ni abus caractérisés à ce stade : le routage vers l'autorité de concurrence ne se justifierait que si des éléments plus larges apparaissaient. Conclusion : deux lectures, deux acteurs, un même fait — et le réflexe professionnel de ne pas confondre les qualifications. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Définir un marché et mesurer sa structure : les savons artisanaux fictifs

Dans une région fictive, des artisans vendent un savon de ménage artisanal, en pains, acheté chaque semaine par les ménages. Un industriel vend aussi un savon liquide « premium » en flacon, trois fois plus cher, dans les supermarchés des grandes villes. Parts de vente du savon de ménage artisanal dans la région (données d'école) : Savon du Fleuve 28 %, Mousse d'Or 22 %, Karité Pur 20 %, Bulles du Sahel 15 %, autres artisans 15 % (total 100 %). 1) Le savon liquide premium appartient-il au même marché pertinent ? Justifie par le test de substituabilité. 2) Calcule la part cumulée des deux premiers opérateurs (CR2) et des quatre premiers (CR4). 3) L'opérateur Savon du Fleuve, à 28 %, est-il « en position dominante » ? Réponds en appliquant la méthode du faisceau d'indices.

✔ Corrigé du TD 1
1) Substituabilité : les deux produits lavent, mais tout les sépare aux yeux de l'acheteur — usage (ménage quotidien contre soin premium), prix (le triple), circuit (marché local contre supermarché urbain), clientèle. Si le prix du savon artisanal augmentait sensiblement, les ménages de la région ne basculeraient pas vers un produit trois fois plus cher vendu en grande ville : la substitution est faible. Le savon liquide premium est donc hors du marché pertinent, qui se limite au savon de ménage artisanal de la région — illustration parfaite que le marché pertinent se construit par tests, pas par catégories de produits. 2) CR2 = 28 + 22 = 50 % ; CR4 = 28 + 22 + 20 + 15 = 85 % (données d'école bouclées à 100 % avec les autres artisans à 15 %). 3) Non, pas sur ce seul chiffre — et c'est le cœur de la méthode. La dominance s'apprécie en faisceau : écart avec le suivant (28 % contre 22 %, écart modeste), présence de trois concurrents significatifs et d'une frange d'artisans, barrières à l'entrée faibles dans l'artisanat (un nouvel atelier peut entrer), acheteurs nombreux et capables de changer de savon sans coût. Savon du Fleuve est le premier opérateur d'un marché disputé, non une entreprise capable d'agir indépendamment de ses rivaux. La part est un indice de départ ; elle ne dispense jamais de l'analyse complète. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Prix imposés dans un réseau de distribution fictif

« NordAgro », grossiste fictif en produits d'entretien, fournit des détaillants indépendants. Il leur impose un prix de revente unique de 520 F par flacon, alors que le prix d'achat au grossiste est de 400 F — soit une marge de 120 F, égale à 30 % du prix d'achat (données d'école). Les détaillants qui cassent ce prix sont menacés de ne plus être livrés. 1) Qualifie la pratique dans la grille des ententes : horizontale ou verticale ? 2) Quels effets sur la concurrence peut-elle produire ? 3) Quelles justifications l'entreprise pourrait-elle avancer, et comment les apprécier ?

✔ Corrigé du TD 2
1) C'est une entente verticale : l'accord unit un fournisseur et ses distributeurs, situés à des niveaux différents de la chaîne, et il porte sur le prix de revente — une variable qui devrait être décidée librement par chaque détaillant. La menace de refus de livraison en cas de prix inférieur est le mécanisme d'exécution de l'accord : elle transforme une « recommandation » affichée en prix imposé en fait. 2) Effets : la concurrence par les prix entre détaillants du même produit disparaît — le client paie 520 F partout ; les détaillants efficaces, qui pourraient vendre moins cher grâce à leurs moindres coûts, sont empêchés de le faire ; la marge de 120 F est protégée de la concurrence au lieu d'être disputée. 3) Justifications possibles : garantir aux détaillants une marge qui finance un service (conseil, démonstration, stock disponible), éviter qu'un discounter profite sans frais des services des autres, préserver l'image d'un produit. Appréciation : ces arguments ne valent que s'ils sont démontrés et proportionnés — le service existe-t-il réellement ? Le prix imposé est-il indispensable pour le financer, ou un prix maximum / un prix conseillé sans sanction suffirait-il ? En l'état du dossier — menace de déréférencement à l'appui — le mécanisme ressemble davantage à une suppression de la concurrence intra-marque qu'à un outil de service. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire le programme de conformité concurrence d'une PME fictive

« Zambara Distribution », PME fictive de distribution régionale, vient de découvrir qu'un de ses commerciaux échangeait des informations sur les prix futurs avec le commercial d'un concurrent. La direction te charge de concevoir un programme de conformité concurrence réaliste, avec un budget d'école de 3 000 000 F réparti ainsi : formation des équipes 1 200 000 F ; rédaction d'une charte interne 300 000 F ; audit annuel des pratiques commerciales 900 000 F ; veille et conseil 600 000 F. Présente : 1) la cartographie des risques propres à cette entreprise de distribution ; 2) le contenu minimal de la charte ; 3) le dispositif de formation et d'alerte interne ; 4) le rôle de l'audit annuel. Vérifie que le budget est bouclé.

✔ Attendus du TP 1
Budget d'abord : 1 200 000 + 300 000 + 900 000 + 600 000 = 3 000 000 F — le budget d'école est bouclé. 1) Cartographie des risques : pour un distributeur, les zones sensibles sont les contacts avec les concurrents (salons, associations professionnelles, échanges informels sur les prix futurs), les relations avec les fournisseurs (prix imposés, exclusivités), les réponses aux appels d'offres (risque de coordination des soumissions) et les pratiques envers les clients professionnels (refus de vente discriminatoires). Le fait déclencheur — échange d'informations sur les prix futurs — relève du risque le plus grave : participer, même passivement, à un échange d'informations sensibles peut nourrir une entente. 2) Charte interne : interdits énoncés en langage clair (aucun contact avec un concurrent sur prix, clients ou marchés ; aucun accord sur les réponses aux appels d'offres ; aucun prix de revente imposé sans validation juridique), conduite à tenir si un concurrent propose un échange (refuser, quitter, tracer par écrit, alerter), et engagement signé des fonctions exposées. 3) Formation : sessions ciblées sur les commerciaux et les acheteurs, avec cas pratiques fictifs tirés des leçons 2 et 3 ; alerte interne : un canal confidentiel pour signaler un contact suspect ou une instruction douteuse, avec protection du signalant — l'objectif est de détecter tôt, car en matière d'entente, la clémence récompense celui qui révèle le premier. 4) Audit annuel : revue des contrats de distribution, des grilles tarifaires et des comptes rendus commerciaux pour dépister les clauses et pratiques à risque, avec plan de correction suivi. Un tel programme ne met pas l'entreprise « à l'abri » — il réduit le risque, démontre sa bonne foi et prolonge, côté concurrence, la conformité rencontrée dans DRO-L3-11 et la gestion des risques de BBA-L3-14. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Sur un marché public fictif de fournitures, trois entreprises se relaient depuis plusieurs appels d'offres : chacune gagne à tour de rôle, toujours au même prix moyen de 48 000 000 F, alors que le coût de revient estimé du marché est de 40 000 000 F (données d'école). Calcule le surcoût et son poids relatif, puis explique quels indices, au-delà de la rotation, doivent être recherchés pour caractériser une éventuelle coordination des soumissions.

✔ Corrigé
Surcoût d'école : 48 000 000 − 40 000 000 = 8 000 000 F, soit 8 000 000 / 40 000 000 = 20 % au-dessus du coût estimé — un gain collectif considérable s'il résulte d'une coordination. Mais la rotation seule ne prouve rien : trois entreprises de capacités comparables peuvent gagner à tour de rôle par le jeu normal des offres, et un prix supérieur au coût estimé peut refléter des marges légitimes ou une estimation basse de l'acheteur. Indices à rechercher : des offres de couverture — des soumissions volontairement perdantes, chiffrées juste au-dessus de l'offre gagnante désignée, souvent bâclées ou entachées d'erreurs grossières ; des traces d'échanges entre soumissionnaires avant le dépôt ; des documents communs (mêmes formulations, mêmes erreurs, même intermédiaire) ; la stabilité du schéma dans le temps, y compris lorsque les coûts évoluent différemment d'une entreprise à l'autre ; les compensations entre gagnants et perdants (sous-traitance systématique au profit de celui qui « devait » perdre). Si le faisceau se resserre, la coordination des soumissions est l'une des formes les plus graves d'entente horizontale, car elle fausse directement la dépense publique ; la clémence est souvent la voie par laquelle elle éclate. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un fournisseur fictif, premier de son marché d'école avec une part de 55 % (donnée d'école), accorde à ses distributeurs un rabais de fidélité : 8 % de remise sur l'ensemble de leurs achats annuels — soit, pour un distributeur achetant 10 000 000 F, une remise de 800 000 F (données d'école) — à condition qu'ils s'approvisionnent exclusivement chez lui. Analyse le mécanisme d'exclusion possible, et ce qui distingue ce rabais d'un rabais de volume ordinaire.

✔ Corrigé
D'abord le calcul d'école : 10 000 000 × 8 % = 800 000 F — la remise est exacte. Le mécanisme à examiner est celui de la fidélité achetée : la remise ne porte pas sur les seules unités supplémentaires achetées, elle porte sur la totalité des achats de l'année et se perd entièrement si le distributeur achète ne serait-ce qu'une partie de ses besoins chez un concurrent. Pour ce concurrent, décrocher le distributeur devient très coûteux : il ne suffit pas d'être moins cher sur les unités qu'il peut fournir, il faut compenser la perte des 800 000 F de remise sur tout le reste. Si le fournisseur est incontournable sur une large part des besoins — c'est le rôle de sa part d'école de 55 % et de sa position —, la part du marché réellement contestable se rétrécit : c'est l'effet d'éviction à démontrer, dossier par dossier, sans aucun seuil automatique. La différence avec un rabais de volume ordinaire tient à trois points : le rabais de volume rémunère des quantités (plus on achète, moins l'unité coûte, sans condition d'exclusivité ni retour sur toutes les unités), il est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions, et il peut refléter de vraies économies de coûts. Ici, la condition d'exclusivité totale et l'effet de levier sur l'ensemble des achats font basculer l'analyse vers la pratique d'exclusion, à confirmer par l'examen des effets réels sur les concurrents et les prix. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

« Miel du Plateau », petite marque fictive, a créé un univers reconnaissable : pot en verre dépoli, étiquette ocre, récit des ruches d'altitude. Une entreprise d'un secteur voisin, qui ne vend pas de miel, lance une gamme de bougies reprenant le même pot, la même étiquette ocre et le même récit, en se présentant comme « dans l'esprit du Plateau ». Le préjudice d'image et de développement est estimé à 2 400 000 F (donnée d'école). Qualifie la figure juridique en présence, en la distinguant de la confusion, et précise ce que la victime doit démontrer.

✔ Corrigé
La figure est le parasitisme, et le dossier est construit pour l'isoler : les deux entreprises ne sont pas en concurrence directe — l'une vend du miel, l'autre des bougies — et aucun consommateur ne confondra une bougie avec un pot de miel ; la confusion, qui suppose un risque de méprise sur l'origine d'un produit substituable, n'est donc pas le bon outil. Le parasitisme, lui, vise précisément cette hypothèse : se placer dans le sillage d'un opérateur pour capter, sans en supporter les coûts, la valeur de ses investissements — ici l'univers de marque construit par le choix du contenant, des couleurs et du récit, qui a demandé du temps et des dépenses de création et de communication. Ce que la victime doit démontrer : l'existence d'une valeur économique créée par ses efforts (investissements identifiables, notoriété naissante), la reprise systématique et injustifiée de cette valeur par l'autre entreprise (la combinaison pot + étiquette + récit, pas un élément isolé et banal), et le préjudice qui en résulte — atteinte à l'image, banalisation de son univers, estimé ici à 2 400 000 F à titre de donnée d'école qu'il faudra étayer. La limite à rappeler : s'inspirer d'une tendance générale du marché reste libre ; ce qui est fautif, c'est l'emprunt global et servile qui dispense de tout effort propre. Raisonnement pédagogique sur un marché fictif — pour un dossier réel, consulter les textes communautaires et nationaux en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit de la concurrence protège d'abord…

   A) Chaque entreprise contre ses concurrents

   B) Le fonctionnement concurrentiel du marché lui-même

   C) Les entreprises les plus anciennes du marché

2. Le marché pertinent se définit par…

   A) La liste des produits vendus par une entreprise

   B) Le pays dans lequel l'entreprise est installée

   C) Les produits substituables aux yeux des clients et la zone géographique où la concurrence s'exerce

3. Trois rivaux qui alignent leurs prix par un accord commettent…

   A) Une entente horizontale

   B) Une concentration

   C) Un acte de concurrence déloyale seulement

4. Des prix parallèles entre concurrents prouvent à eux seuls une entente ?

   A) Oui, toujours

   B) Non : il faut éliminer les explications innocentes, comme un choc de coût commun, et réunir un faisceau d'indices

   C) Non, car les prix ne comptent jamais

5. La position dominante est…

A) Interdite en elle-même

B) Une faute seulement si l'entreprise est la plus ancienne

C) Légale : seul son abus — exclusion ou exploitation — est interdit

6. Un prix prédateur se reconnaît notamment à…

A) Un prix inférieur à celui des concurrents

B) Un prix durablement inférieur aux coûts de l'entreprise dominante elle-même, ciblé sur la zone du rival, dans la perspective d'une récupération

C) Une promotion annoncée à tous les clients

7. Le contrôle des concentrations examine…

A) Le comportement passé des dirigeants

B) La structure du marché après l'opération : parts combinées, effets unilatéraux et coordonnés, contrepoids

C) Uniquement le prix d'achat de l'entreprise cible

8. Dans le cadre UEMOA, les pratiques affectant les échanges entre États membres relèvent en premier lieu…

A) Du juge de chaque boutique concernée

B) De la commune où l'entreprise a son siège

C) De la Commission de l'UEMOA, qui instruit et décide en coopérant avec les structures nationales

9. Le parasitisme se distingue de la confusion parce qu'il…

A) Suppose toujours une concurrence directe

B) Peut exister sans méprise de la clientèle et même sans concurrence directe, en captant la valeur créée par autrui

C) Ne concerne que les marques déposées

10. Une sanction pécuniaire d'une autorité de concurrence se détermine…

A) Par un tarif unique valable pour toutes les affaires

B) Uniquement selon la taille de l'entreprise

C) Au cas par cas, selon des critères comme la gravité, la durée et le dommage, dans le respect de la procédure contradictoire

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Il protège le jeu, pas les joueurs : une entreprise efficace peut légitimement gagner des parts, y compris contre des rivaux qui s'en plaignent.

2. Réponse C — Marché pertinent = substituabilité (demande et offre) × zone géographique comparable : c'est la première étape de toute analyse.

3. Réponse A — Coordination entre concurrents du même niveau sur le prix : c'est l'entente horizontale type, analysée par son objet anticoncurrentiel.

4. Réponse B — Le parallélisme peut résulter d'un coût partagé (même fournisseur, même matière première) : l'analyse compare l'ampleur du choc et cherche des indices de contact.

5. Réponse C — La dominance peut récompenser le mérite ; le droit sanctionne l'usage de la puissance pour verrouiller le marché.

6. Réponse B — Sans sacrifice sous les coûts ni ciblage, un prix bas est une bonne nouvelle pour les consommateurs, pas une pratique d'exclusion.

7. Réponse B — C'est un contrôle de structure, tourné vers l'avenir du marché, dont les issues vont de l'acceptation aux engagements puis, en dernier recours, au refus.

8. Réponse C — Le routage suit la dimension des effets : communautaire pour les pratiques transfrontalières, national pour les dossiers strictement locaux.

9. Réponse B — Parasitisme = vivre sur les investissements et la notoriété d'autrui sans en payer les coûts ; ni confusion ni rapport concurrentiel direct ne sont indispensables.

10. Réponse C — Proportionnalité et individualisation : la sanction s'apprécie dossier par dossier, avec décision motivée et recours — ce cours n'affirme aucun plafond.

Résumé — les notions importantes

• Le droit de la concurrence protège le fonctionnement du marché — prix, choix, innovation — et non les concurrents : dominer par le mérite est légal, verrouiller le marché ne l'est pas.

• Toute analyse commence par le marché pertinent : produits substituables × zone géographique, construit par tests et jamais par étiquette.

• L'entente coordonne ce qui devrait être décidé seul ; elle s'analyse par son objet, sinon par ses effets, et se prouve par un faisceau d'indices après élimination des explications innocentes.

• Seul l'abus de position dominante est interdit : exclusion (prédation, refus, ventes liées, rabais d'éviction) ou exploitation, à distinguer de la concurrence rude qui reste légale.

• Le contrôle des concentrations juge la structure future du marché ; ses issues sont graduées, des engagements — cessions, accès — au refus en dernier recours.

• Dans l'UEMOA, la Commission instruit et décide les pratiques affectant les échanges entre États membres, en coopération avec les structures nationales ; le routage suit la dimension des effets.

• Concurrence déloyale et parasitisme sont des fautes civiles entre opérateurs : confusion, dénigrement, désorganisation d'un côté ; captation sans effort de la valeur créée par autrui de l'autre.

• Autorités et sanctions forment une gradation proportionnée — classement, engagements, injonctions, amendes au cas par cas — sous les garanties du contradictoire, de la motivation et du recours ; concurrence et consommation convergent sur la loyauté des prix.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le Droit de la Concurrence : Règles Essentielles et Enjeux Modernes | Cours Complet

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours complet qui enchaîne les objectifs du droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles, le contrôle des concentrations et le rôle de l'autorité : la vue d'ensemble idéale avant d'entrer dans les leçons de détail de ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=_oZR_rY1cEk

Leçon 3 — Abus de position dominante

Chaîne : JurisMana · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une présentation courte et directe de la notion d'abus de position dominante : retiens la distinction centrale — la dominance est une situation, l'abus est un comportement — puis reviens au dossier fictif de la leçon 3 pour appliquer le test des coûts.

https://www.youtube.com/watch?v=RVjC2EF8dQM

Leçon 5 — CAPSULE N°1 LES PRATIQUES ANTICONCURENTIELLES DANS L'ESPACE UEMOA

Chaîne : CLKA NEWS · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une capsule consacrée spécifiquement aux pratiques anticoncurrentielles dans l'espace UEMOA : le prolongement direct de la leçon 5, pour entendre le cadre communautaire présenté dans son contexte régional avant de consulter les textes sur uemoa.int.

https://www.youtube.com/watch?v=idkOdZu36iw

Leçon 6 — Concurrence déloyale et parasitisme : les dernières évolutions jurisprudentielles

Chaîne : Cour de cassation · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Sur la chaîne institutionnelle de la Cour de cassation, un point d'actualité doctrinale sur la concurrence déloyale et le parasitisme : utile pour voir comment les catégories de la leçon 6 (confusion, dénigrement, parasitisme) vivent dans la jurisprudence récente.

https://www.youtube.com/watch?v=sMmH9JPaLUE

Sources et références

- Règlements communautaires de l'UEMOA relatifs aux pratiques anticoncurrentielles et aux procédures applicables, publiés par la Commission de l'UEMOA — textes à consulter dans leur version en vigueur sur le site officiel de l'Union (uemoa.int) ; aucune disposition n'est reproduite dans ce cours.
- Textes nationaux maliens relatifs à la concurrence, au commerce et à la protection du consommateur, à consulter dans leur version en vigueur auprès des sources officielles ; voir aussi le cours DRO-L2-20 (Droit de la consommation) de cette bibliothèque.
- Manuels et traités universitaires de droit de la concurrence et de droit économique, disponibles en bibliothèque universitaire — pour la méthode du marché pertinent et l'analyse économique des pratiques.

• Publications, avis et lignes directrices des autorités de concurrence (Commission de l'UEMOA et autorités nationales), qui expliquent leurs méthodes d'analyse : une source de première main pour préparer un dossier réel.

• Cours DRO-L2-20 (Droit de la consommation) et BBA-L3-14 (Gestion des risques d'entreprise) de cette bibliothèque, pour les versants consommation et conformité du présent cours.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !